

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 966/2530 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โจทก์
นาย สายันต์ พงษ์ สนิท กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438

ป.วิ.พ. มาตรา 172

ในคดีละเมิด โจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับค่าเสียหายว่าสายไฟฟ้าแรงสูง สายเคเบิลโทรศัพท์ และอุปกรณ์โทรศัพท์ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในชุมสายโทรศัพท์ของโจทก์ไหม้เสียหายเนื่องจากกระแสไฟลัดวงจร โจทก์ซ่อมแซมสายเคเบิลโทรศัพท์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จนใช้การได้ดังเดิม ปรากฏตามรายการค่าเสียหายในเอกสารท้ายฟ้องซึ่งมีรายการค่าเสียหายรวม 6 รายการ เป็นจำนวนเงินค่าเสียหายเท่ากับจำนวนที่โจทก์เรียกร้อง ดังนี้ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับความเสียหายเท่ากับจำนวนที่โจทก์เรียกร้อง ดังนี้ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับความเสียหายตลอดทั้งค่าเสียหายพอที่จะทำให้จำเลยเข้าใจได้ว่าโจทก์เสียหายอย่างไรค่าเสียหายเท่าใด ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เป็นเรื่องที่จะต้องนำสืบในชั้นพิจารณาฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 3 เป็นผู้จัดการโดยเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด จำเลยที่ 1 ได้ขับขีรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 2 ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ด้วยความประมาท มิได้ลดกระเบาะด้มลง เป็นเหตุให้เฉี่ยวชนสายไฟฟ้า

แรงสูงและสายเคเบิลโทรศัพท์ของโจทก์ซึ่งแขวนอยู่บนเสาไฟฟ้าเสียหาย กระแสไฟฟ้าลัดวงจรเข้าสู่สายเคเบิลโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรศัพท์ภายในชุมสายโทรศัพท์ของโจทก์ทำให้เกิดไฟไหม้เสียหาย เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าของโจทก์ที่ติดตั้งในชุมสายเสียหายใช้การไม่ได้ โจทก์ได้ซ่อมแซมจนใช้การได้ดังเดิม เสียค่าใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 97,321 บาท รายละเอียดปรากฏตามรายการค่าเสียหายเอกสารท้ายฟ้อง ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายพร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันทำละเมิดให้แก่โจทก์

โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ด้วยความประมาทโดยมิได้ลดกระเบด้มลง เป็นเหตุให้เฉี่ยวชนสายไฟฟ้าแรงสูงและสายเคเบิลโทรศัพท์ของโจทก์ ซึ่งแขวนอยู่บนเสาไฟฟ้าขาดเสียหาย กระแสไฟฟ้าลัดวงจรเข้าสู่สายเคเบิลโทรศัพท์ ทำให้สายเคเบิลโทรศัพท์และอุปกรณ์โทรศัพท์ภายในชุมสายโทรศัพท์ของโจทก์ไหม้เสียหาย และยังมีเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าของโจทก์ที่ติดตั้งในชุมสายเสียหายใช้การไม่ได้เนื่องจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร โจทก์ซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงสายเคเบิลโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จนใช้การได้ดังเดิม ปรากฏตามรายการค่าเสียหายท้ายฟ้อง (เอกสารหมายเลข 3) ตามเอกสารหมายเลข 3 มีรายการค่าเสียหายต่าง ๆ รวม 6 รายการรวมเงินเท่ากับจำนวนค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้อง เห็นว่าตามฟ้อง

โจทก์ได้บรรยายเกี่ยวกับความเสียหายตลอดทั้งค่าเสียหายพอที่จะทำให้จำเลยเข้าใจได้ว่าโจทก์เสียหายอย่างไร ค่าเสียหายเท่าใดส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เป็นเรื่องที่จะนำสืบในชั้นพิจารณาต่อไปฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

พิพากษายืน.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ